

1503868-38.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... furto tentado e afirmou antecedentes por tráfico de entorpecentes.

Trata-se a confissão de elemento idôneo de prova, se afinada com o acervo probatório reunido, hipótese dos autos

O representante da empresa vítima, José Josimar declarou que no dia do ocorrido, viu pelas câmeras o rapaz dentro da empresa, sendo que ele subiu pelo muro e acessou o teto da empresa, razão por que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503868-38.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044219/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 23047610 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2044219 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATALICIO GONÇALVES DE AZEVEDO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

NATALICIO GONÇALVES DE AZEVEDO SILVA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, na forma do artigo 14, inciso II, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta de 04h15, na Avenida das Nações Unidas, nº 21.313, Campo Grande, nessa Cidade e Comarca da Capital, durante período de repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e escalada, teria tentado subtrair, em proveito próprio, 30 (trinta) quilogramas de cabos e fios de cobre, avaliados em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), pertencentes à empresa Polyvac, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Recebida a denúncia, em 02 de março de 2022 (fls. 88/89), o réu foi citado (fls.

110) e ofereceu resposta à acusação em audiência, o que não impediu o prosseguimento do feito.

Durante a instrução, foram ouvidas, além da representante da empresa vítima, duas testemunhas comuns, ao que seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA requereu a absolvição, sustentando insuficiência probatória e, de forma subsidiária, para o caso de condenação, formulou pleitos.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é parcialmente procedente, ajustando-se a conduta ao delito previsto no artigo 155, caput, cc art 14, II do Código Penal.

A materialidade está provada, nos autos, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls 25/26), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11) e entrega (fls10) e pela prova oral reunida.

Quanto a autoria, pode ser creditada, com tranquilidade, ao réu, que confessou a prática do delito de furto. Em interrogatório judicial, o réu confessou a prática do delito de furto tentado e afirmou antecedentes por tráfico de entorpecentes.

Trata-se a confissão de elemento idôneo de prova, se afinada com o acervo probatório reunido, hipótese dos autos

O representante da empresa vítima, José Josimar declarou que no dia do ocorrido, viu pelas câmeras o rapaz dentro da empresa, sendo que ele subiu pelo muro e acessou o teto da empresa, razão por que chamaram a polícia. O réu chegou a subtrair os cobres que estavam no para-raio e quando chegou ao local ele estava sendo detido pelos policiais.

Não há razões para desqualificar o relato da representante da vítima. Em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de importância ímpar e não pode ser simplesmente desconsiderada. Nesse sentido

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

“PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido.”(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Demais disso, as testemunhas Hudson Axel e Israel de Proença, policiais militares, disseram que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando receberam notícia sobre furto de fios de cobre em uma empresa e o réu foi detido no telhado. O réu já tinha sido visto no local, de acordo com os funcionários, e estava na posse de, aproximadamente, trinta quilos de cobre, além de um alicate.

Não se relevam indícios de arbitrariedade nos depoimentos dos policiais militares, que compareceram em Juízo e forneceram ajustados depoimentos, sem contradições relevantes, aptos a embasar a sentença, de condenação. Acerca da relevância dos depoimentos policiais em juízo:

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados

em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada não se comprovaram porque essencial o laudo pericial, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, por se tratar de crime que deixa vestígios.

Por outro lado, também não incide, in casu, a majorante prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, porque se trata, o local dos fatos, de empresa, não podendo se falar em repouso noturno.

Porque o iter criminis foi percorrido em limite máximo - o réu já havia cortado os fios de cobre do para-raio -, a redução será mínima.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente, ainda que em parte, a ação penal.

Passo à dosagem da pena, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a se considerar. Na segunda fase, prepondera a confissão espontânea sobre a reincidência (fls. 81/82), permitindo a compensação, nos termos do artigo 37 do Código Penal (STJ - EREsp 1154752/RS - Rel Min Sebastião Reis Júnior-j.23.15.2012-Dje 04.09.2012). Inviável a aplicação da agravante relacionada à prática do delito durante período de calamidade pública porque não se relaciona com a conduta desenvolvida pelo réu, filmada por câmeras de monitoramento, o que permitiu imediata ação policial. Na terceira fase, ante o iter criminis percorrido, diminuo as penas em 1/3, estabelecendo-as em 8(oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias -multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa. Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu NATALICIO GONÇALVES DE AZEVEDO SILVA qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput cc art 14, II, ambos do Código Penal, à penas de 8(oito) meses de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias - multa ,no mínimo legal.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, porque apesar de reincidente, o réu não tem circunstâncias judiciais em seu desfavor, o que permite a aplicação da Súmula STJ 269.

No que tange ao disposto no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, à minguia de informações que possibilitem a análise dos requisitos de ordem subjetivo, além de evitar tumulto no processo de execução o 0041034-72.2018.8.26.0050 em trâmite na 4ª vara de Execuções Criminais (fls. 81/82), deixo de apreciar eventual detração provisória.

Não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que afirmo à vista do disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal; o réu é reincidente e não compareceu perante a 26ª Vara Criminal(fl. 81/82) ensejando citação editalícia e suspensão do processo e do curso prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a demonstrar falta de responsabilidade.

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020. Recomende-se o

r  u ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
Condene o r  u ao pagamento de 100 UFESPs, anotada a hipossufici  ncia financeira,
presumida pela representa  o pela DEFENSORIA P  BLICA.
Transitada em julgado, lance-se o nome do r  u no rol dos culpados, promova-se a
liquida  o da pena pecuni  ria imposta e expe  a-se guia de recolhimento definitiva.
Publicada em audi  ncia, saem as partes intimadas. Cumpra-se.

S  o Paulo, 12 de abril de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Ju  za de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESS  O   
MARGEM DIREITA